

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 22 26AM 10:46
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
llm

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1309

INFORME NEGATIVO

2 de septiembre
— de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1309, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1309 (en adelante, el "P. del S. 1309") tiene el propósito de "añadir un nuevo Artículo 30-B a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", a los fines de crear la clasificación de deudor alimentario reincidente; establecer criterios para su determinación; disponer consecuencias administrativas adicionales relacionadas con contratación gubernamental, incentivos públicos y beneficios económicos discrecionales; establecer salvaguardas de notificación, oportunidad de corrección, revisión y debido proceso; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL SUSTENTO DE MENORES

El derecho de los menores de edad a reclamar alimentos de sus progenitores está íntimamente vinculado con el derecho fundamental a la vida reconocido en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. El Tribunal Supremo ha reiterado que la obligación de los progenitores de proveer alimentos a sus hijos e hijas está revestida del más alto interés público y constituye, además de un deber moral,

una obligación jurídica dirigida a asegurar la manutención, el bienestar y el desarrollo integral de los menores.¹

Esta obligación encuentra expresión concreta en el Código Civil de Puerto Rico de 2020. El Artículo 589 define la patria potestad como el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de sus hijos desde el nacimiento hasta que alcanzan la mayoría de edad o quedan emancipados. Por su parte, el Artículo 590 dispone que los progenitores tienen el deber de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, proveerles lo necesario para su desarrollo y formación integral y representarlos en aquellas acciones que puedan redundar en su beneficio.²

A su vez, el Artículo 653 del Código Civil establece que el concepto de alimentos comprende todo aquello que resulte indispensable para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia médica de una persona, de acuerdo con la posición social de su familia. Cuando el alimentista es menor de edad, la obligación incluye, además, su educación, las atenciones de previsión acomodadas a las circunstancias de su entorno familiar y social, y los gastos extraordinarios relacionados con sus condiciones personales especiales.³ El derecho a recibir alimentos es, además, personalísimo, imprescriptible, continuo e indivisible.⁴

La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", complementa este marco jurídico mediante un sistema amplio de establecimiento, cobro y ejecución de las obligaciones alimentarias. La Ley Orgánica de ASUME no se limita a permitir que la agencia certifique la existencia de una deuda, sino que establece un sistema escalonado de medidas de cobro, aseguramiento y sanción dirigido específicamente a compeler el pago de las pensiones alimentarias.

En primer lugar, los Artículos 24 al 29 de la Ley Orgánica de ASUME autorizan, entre otros mecanismos, la retención de ingresos en su origen; la imposición de gravámenes y el embargo de bienes muebles, inmuebles, fondos e ingresos; la retención de reintegros contributivos estatales y federales; la exigencia de una fianza, depósito o garantía de pago; y el suministro periódico de información sobre atrasos a las agencias de información crediticia.⁵ Incluso, cuando un alimentante adeuda más de un mes de pensión, el Artículo 29 dispone que, previa notificación y oportunidad de objetar, la deuda puede ser informada trimestralmente a las agencias de crédito que operan en Puerto Rico.

En segundo lugar, el Artículo 30 de la Ley Orgánica de ASUME ya vincula directamente el cumplimiento de la obligación alimentaria con la obtención y

¹ *James Soto v. Montes Díaz*, 213 DPR 718, 729-730 (2024); *Díaz Rodríguez v. García Neris*, 208 DPR 706, 718 (2022); *Figueroa Robledo v. Rivera Rosa*, 149 DPR 565, 572 (1999); *Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff*, 117 DPR 616, 621 (1986).

² Arts. 589-590 del Código Civil de Puerto Rico.

³ Art. 653 del Código Civil de Puerto Rico.

⁴ Art. 657 del Código Civil de Puerto Rico.

⁵ Arts. 24-29 de la Ley Núm. 5-1986.

conservación de licencias, permisos, endosos, privilegios y oportunidades de contratación o empleo gubernamental. Específicamente, dicho Artículo dispone que será condición para obtener o mantener una licencia, permiso, endoso o privilegio ocupacional, profesional, recreativo o deportivo, así como para contratar o emplearse con el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades públicas o municipios, que la persona obligada esté al día en el pago de la pensión o que haya formalizado y cumpla satisfactoriamente un plan de pagos.⁶

El mismo Artículo faculta a ASUME, luego de realizar gestiones razonables de cobro, a solicitar la suspensión de licencias, permisos, endosos o privilegios cuando el alimentante incumpla su obligación. Antes de la suspensión, el alimentante debe ser notificado y dispone de diez días para objetar por errores de hecho, satisfacer la deuda o formalizar y comenzar a cumplir un plan de pagos. Si paga la deuda o cumple con el plan dentro de dicho término, ASUME queda impedida de solicitar la suspensión.⁷ Este procedimiento demuestra que el ordenamiento vigente ya distingue entre el deudor que persiste en el incumplimiento y la persona que corrige su situación y cumple con un mecanismo de pago autorizado.

La Ley también autoriza, una vez agotados los mecanismos contemplados en los Artículos 24 al 29, la publicación de fotografías, características físicas, cuantía de la deuda y otra información que permita identificar al alimentante deudor. Además, contempla el desacato, la expedición de órdenes de arresto y el referido a las autoridades federales cuando el alimentante evade la jurisdicción con la intención de incumplir su obligación.⁸

De igual forma, el Artículo 30-A ya exige una certificación de deuda de pensión alimentaria en determinados trámites sucesorios. Ningún tribunal puede aprobar ciertas operaciones de división o distribución de bienes hereditarios, ningún notario puede autorizar los correspondientes instrumentos y ningún Registrador de la Propiedad puede inscribirlos sin que se obtenga la certificación de ASUME y se atienda cualquier deuda alimentaria del causante.⁹

Por consiguiente, la certificación de cumplimiento que emite actualmente ASUME ya permite determinar el dato jurídicamente pertinente para la concesión de licencias, permisos, contratos y privilegios: si la persona está al día o si, teniendo una deuda, ha formalizado y cumple satisfactoriamente un plan de pagos.

PROPUESTA DEL P. DEL S. 1309

El P. del S. 1309 busca agregar un Artículo 30-B para crear la figura del deudor alimentario reincidente. Para efectos de este Artículo, podrá ser clasificada como deudor alimentario reincidente toda persona alimentante que, teniendo una orden

⁶ Art. 30(1) de la Ley Núm. 5-1986.

⁷ Art. 30(2) de la Ley Núm. 5-1986.

⁸ Art. 30(3)-(4) de la Ley Núm. 5-1986.

⁹ Art. 30-A de la Ley Núm. 5-1986.

administrativa o judicial final y exigible de pensión alimentaria, incurra en un patrón de incumplimiento crónico, reiterado e injustificado de su obligación alimentaria.

La clasificación podrá proceder únicamente cuando concurra, al menos, una de las circunstancias establecidas en el apartado (a) y, además, una de las circunstancias establecidas en el apartado (b). Como deuda sustancial o prolongada, se requiere que la persona alimentante adeude una cantidad equivalente a seis (6) meses o más de la pensión alimentaria corriente vigente, o una cantidad igual o mayor de cinco mil dólares (\$5,000.00) por concepto de pensión alimentaria vencida, líquida y exigible.

El patrón de incumplimiento reiterado e injustificado podrá consistir en el incumplimiento, sin justa causa, de dos (2) o más planes de pago en un periodo de veinticuatro (24) meses; haber sido objeto de dos (2) o más gestiones formales de cobro, suspensión, desacato, retención, embargo, referido o ejecución en ese mismo periodo; incumplir reiteradamente órdenes, citaciones, requerimientos, resoluciones o determinaciones; o incurrir en conducta dirigida a evadir, ocultar, retrasar u obstaculizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

La clasificación de deudor alimentario reincidente no procederá de forma automática. Antes de emitir dicha clasificación, la Administración notificará por escrito a la persona alimentante su intención de clasificarla como deudor alimentario reincidente. La notificación deberá incluir la cantidad reclamada, el periodo cubierto por la deuda, la orden administrativa o judicial que sirve de base a la obligación, los hechos o incumplimientos que fundamentan la clasificación, las consecuencias administrativas, el derecho a objetar y el término disponible para pagar, corregir un error de hecho, solicitar revisión, establecer un plan de pago o demostrar justa causa.

La persona alimentante tendrá un término de veinte (20) días para presentar objeción escrita, evidencia de pago, evidencia de error de hecho, solicitud de plan de pago, solicitud de revisión o prueba de justa causa. Se considerarán defensas admisibles que no existe la deuda reclamada; que la cantidad es incorrecta; que la persona notificada no es la persona alimentante obligada; que la deuda fue satisfecha total o parcialmente; que existe un plan de pago vigente y se está cumpliendo sustancialmente; que existe una orden posterior que modifica, suspende o afecta la obligación; que no se incurrió en el patrón imputado; o que existe justa causa debidamente documentada.

Si la persona alimentante satisface la deuda, corrige el incumplimiento, demuestra error de hecho, acredita justa causa o suscribe y comienza a cumplir un plan de pago aprobado dentro del término dispuesto, la Administración no emitirá la clasificación. Si no comparece, no objeta, no satisface la deuda, no corrige el incumplimiento, no demuestra justa causa o no suscribe un plan de pago aprobado, la Administración podrá emitir una determinación escrita con determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y apercibimiento del derecho de revisión.

Una vez final y firme la determinación, la Administración podrá emitir una certificación especial de deudor alimentario reincidente. Esta podrá ser requerida, considerada o verificada en la contratación gubernamental, la contratación con entidades jurídicas bajo el control efectivo de la persona clasificada, la otorgación,

renovación o desembolso de incentivos económicos públicos, subvenciones, ayudas económicas discrecionales, aportaciones, créditos, programas de incentivo, beneficios económicos y certificaciones de elegibilidad para participar en programas gubernamentales.

Ninguna agencia, instrumentalidad, corporación pública, municipio o entidad gubernamental podrá adjudicar, renovar, desembolsar o mantener un contrato, incentivo económico, subvención, ayuda económica discrecional o beneficio económico a favor de una persona clasificada como deudor alimentario reincidente, o de una entidad jurídica bajo su control efectivo, salvo que satisfaga la totalidad de la deuda; suscriba y comience a cumplir un plan de pago; demuestre un error de hecho; demuestre que la deuda está sujeta a revisión y existe una orden que suspende los efectos de la certificación; acredite justa causa; u obtenga una certificación de cumplimiento condicionada.

La Administración podrá emitir una certificación de cumplimiento condicionada cuando la persona suscriba y comience a cumplir un plan de pago, efectúe un pago inicial razonable, autorice retención de ingresos, consienta a retención de pagos gubernamentales o adopte cualquier otro mecanismo adecuado para asegurar el pago. En los pagos gubernamentales sujetos a este Artículo, la agencia o entidad pagadora deberá coordinar con la Administración la retención, descuento, compensación o transferencia de cantidades adeudadas.

Las disposiciones no aplicarán a beneficios, ayudas o servicios cuyo propósito principal sea proteger la subsistencia básica, salud, vivienda esencial, alimentación, educación, seguridad, protección contra violencia, asistencia por desastre, asistencia médica, asistencia nutricional, cuidado de menores o estabilidad mínima de dependientes. Tampoco podrán aplicarse de forma que se afecten derechos, beneficios o servicios destinados directamente al menor alimentista, a otros menores dependientes o a personas que no sean responsables del incumplimiento alimentario.

La clasificación tendrá una vigencia máxima de un (1) año, salvo que la deuda subsista y la Administración renueve la clasificación mediante notificación y oportunidad de objeción. Deberá ser removida cuando la persona satisfaga la deuda, cumpla sustancialmente con un plan de pago por seis (6) meses consecutivos, demuestre error de hecho, acredite justa causa o medie orden administrativa o judicial.

La Administración establecerá mediante reglamento los procedimientos de notificación, objeción, revisión, certificación, coordinación interagencial, retención de pagos, emisión de certificaciones condicionadas, remoción de la clasificación y protección de información confidencial. Las medidas serán adicionales a los demás remedios administrativos, judiciales, civiles o penales reconocidos por esta Ley o por cualquier otra ley aplicable.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1309, solicitó memoriales explicativos al Departamento de la

Familia y a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Ambas entidades comparecieron ante la Comisión mediante la presentación de un memorial explicativo conjunto.

A continuación, se expone lo expresado por dichas entidades en su memorial explicativo conjunto.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA Y ADMINISTRACIÓN PARA EL SUSTENTO DE MENORES (ASUME)

El Departamento de la Familia y la Administración para el Sustento de Menores no endosaron la medida. Señalan que "aunque su propósito es loable en busca del mejor bienestar de los menores, resulta académica y crea un andamiaje jurídico que actualmente está cubierto por las disposiciones legales". Agregan que la aprobación de la medida podría "por el contrario crear confusión y hasta un disloque jurídico innecesario, creando duplicidad de procedimientos administrativos que ya están vigentes". A su vez, ASUME manifiesta que puede asegurar que se encuentra trabajando arduamente en reforzar sus mecanismos de cumplimiento. Incluso recientemente, el Gobierno Federal incorporó una directriz federal para revocar pasaportes ya emitidos a personas con deudas significativas de pensión alimentaria. La normativa federal mantiene vigente el requisito de emitir una notificación preventiva a toda persona que adeude más de \$2,500 en pensión alimentaria atrasada, en la que advierte posibles consecuencias como la denegación o revocación del pasaporte. Por las razones antes expuestas, es que la ASUME no favorece la aprobación de la presente medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL



En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante señala que, al no recomendar la aprobación del P. del S. 1309, no corresponde emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal en los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. del S. 1309, según fue referido, así como del estado de derecho vigente y el memorial explicativo conjunto presentado por el Departamento de la Familia y la Administración para el Sustento de Menores. A la luz de lo anterior, esta Comisión no recomienda la aprobación de la medida. El deber de los progenitores de proveer alimentos a sus hijos está íntimamente vinculado con el derecho a la vida y revestido del más alto interés público. Por ello, el ordenamiento jurídico de Puerto

Rico contiene un sistema amplio de mecanismos administrativos y judiciales dirigido al establecimiento, cobro y ejecución de las pensiones alimentarias.

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5-1986, ya autoriza, entre otros remedios, la retención de ingresos, la imposición de gravámenes y embargos, la interceptación de reintegros contributivos, la exigencia de fianzas o garantías, la notificación de deudas a las agencias de información crediticia, la suspensión de licencias, permisos y privilegios, la publicación de información sobre alimentantes deudores, el desacato y el referido a las autoridades federales correspondientes. Asimismo, el ordenamiento vigente condiciona la contratación y el empleo gubernamental, así como la concesión o conservación de determinadas licencias y privilegios, a que la persona obligada esté al día en el pago de la pensión alimentaria o cumpla satisfactoriamente con un plan de pagos.

El P. del S. 1309 propone crear una clasificación adicional de "deudor alimentario reincidente", acompañada de un procedimiento separado de notificación, objeción, adjudicación, certificación, revisión, renovación y remoción. Además, dispone consecuencias relacionadas con la contratación gubernamental, los incentivos públicos, las subvenciones y otros beneficios económicos discrecionales. Sin embargo, gran parte de estas materias ya está comprendida dentro de las facultades y los procedimientos que la legislación vigente confiere a ASUME.



La Comisión toma particularmente en consideración la posición del Departamento de la Familia y de ASUME, entidades encargadas de administrar y ejecutar la política pública sobre sustento de menores. Estas entidades no favorecen la aprobación de la medida por entender que crea un andamiaje jurídico que ya está cubierto por las disposiciones legales existentes y que podría provocar confusión, duplicidad y un disloque innecesario en los procedimientos administrativos vigentes. La creación de una nueva clasificación no añade, por sí sola, un mecanismo sustantivo de cobro que no esté actualmente disponible. Por el contrario, requeriría el establecimiento de un procedimiento administrativo paralelo para determinar la reincidencia, emitir una certificación especial, coordinar su utilización por múltiples entidades gubernamentales, adjudicar objeciones, emitir certificaciones condicionadas y revisar periódicamente la permanencia de la clasificación. Ello podría aumentar la carga administrativa de ASUME y de las agencias concernidas, sin que se haya demostrado que los mecanismos actuales sean jurídicamente insuficientes para alcanzar el propósito perseguido.

De igual forma, la propia medida dispone que la clasificación no procederá cuando el alimentante satisfaga la deuda, corrija el incumplimiento, demuestre justa causa o suscriba y comience a cumplir un plan de pagos. Estas circunstancias son sustancialmente similares a las que actualmente permiten a una persona obtener una certificación de cumplimiento y evitar la suspensión de licencias, permisos, privilegios o contrataciones gubernamentales. Por tanto, la certificación propuesta tendría, en numerosos casos, un efecto práctico semejante al de los mecanismos de cumplimiento ya administrados por ASUME.

Por consiguiente, aunque esta Comisión reconoce el propósito del Proyecto del Senado 1309 y reafirma la importancia de asegurar el cumplimiento estricto de las obligaciones alimentarias, concluye que la medida resulta innecesaria y duplicativa frente al marco jurídico vigente. Su aprobación podría generar procedimientos paralelos, cargas administrativas adicionales y confusión en la aplicación de los mecanismos de cobro y cumplimiento que actualmente administra ASUME.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el P. del S. 1309, recomendando su no aprobación.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico